

REGIME JURÍDICO DO MILITAR ESTADUAL: ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA (LEI ESTADUAL N. 7.990, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 – ART. 1º AO 59)

SEÇÃO III – DAS PENALIDADES

Obs.: A depender da gravidade, a transgressão pode configurar crime, não se limitando ao crime militar, já que pode ser comum também. O mais comum em prova é aquele que está previsto no art. 9º, § 1º, o qual dispõe sobre o crime cometido pelo militar contra um civil, um crime doloso contra a vida e que será julgado pelo Tribunal do Júri.

Obs.: As penalidades são punições meramente administrativas.

Art. 52 - São sanções disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares:

I – advertência;

II – detenção;

III – demissão;

IV – cassação de proventos de inatividade.

Obs.: Inciso IV acrescido pelo art. 6º da Lei n. 11.356, de janeiro de 2009.

Parágrafo único. Decorrerão da aplicação das sanções disciplinares, a que forem submetidos os policiais militares, submissão a programa de reeducação, suspensão de férias ou licenças em gozo ou desligamento de curso, conforme decisão da autoridade competente, constante do ato de julgamento.

Art. 53 - Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Obs.: Todo o contexto geral será avaliado.

ANOTAÇÕES



5m

Art. 54 - A advertência será aplicada, por escrito, nos casos de violação de proibição e de inobservância de dever funcional previstos em Lei, regulamento ou norma interna, que não justifiquem imposição de penalidade mais grave.

Art. 55 - A detenção será aplicada em caso de reincidência em faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a demissão, não podendo exceder de trinta dias, devendo ser cumprida em área livre do quartel.

Art. 56 - A penalidade de advertência e a de detenção terão seus registros cancelados, após o decurso de dois anos, quanto à primeira, e quatro anos, quanto à segunda, de efetivo exercício, se o policial militar não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade **não produzirá efeitos retroativos**.

Art. 57 - A pena de demissão, observada as disposições do art. 53 desta Lei, será aplicada nos seguintes casos:

I – a prática de violência física ou moral, tortura ou coação contra os cidadãos, pelos policiais militares, ainda que cometida fora do serviço;

II – a consumação ou tentativa como autor, coautor ou partícipe em crimes que o incompatibilizem com o serviço policial militar, especialmente os tipificados como:

a) de homicídio (art. 121 do Código Penal Brasileiro);

1. quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente;

2. qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V do Código Penal Brasileiro).

b) de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal Brasileiro, *in fine*);

c) de extorsão:

1. qualificado pela morte (art. 158, § 2º, do Código Penal Brasileiro);

2. mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, *caput* e §§ 1º, 2º e 3º do Código Penal Brasileiro).

d) de estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, *caput* e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro);

e) de atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com art. 223, *caput* e parágrafo único do Código Penal Brasileiro);

f) de epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º, do Código Penal Brasileiro);

g) contra a fé pública, puníveis com pena de reclusão;

h) contra a administração pública;

ANOTAÇÕES



10m

Ex.: corrupção, prevaricação, concussão.

i) de deserção.

Obs.: Esse crime é propriamente militar.

III – tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;

IV – prática de terrorismo;

V – integração ou formação de quadrilha;

VI – revelação de segredo apropriado em razão do cargo ou função;

VII – a insubordinação ou desrespeito grave contra superior hierárquico (art. 163 a 166 do CPM);

VIII – improbidade administrativa;

IX – deixar de punir o transgressor da disciplina nos casos previstos neste artigo;

X – utilizar pessoal ou recurso material da repartição ou sob a guarda desta em serviço ou em atividades particulares;

XI – fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;

XII – participar o policial militar da ativa de firma comercial, de emprego industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado, exceto como acionista ou quotista em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada;

XIII – dar, por escrito ou verbalmente, ordem ilegal ou claramente inexecutável, que possa acarretar ao subordinado responsabilidade, ainda que não chegue a ser cumprida;

XIV – permanecer no mau comportamento por período superior a dezoito meses, caracterizado este pela reincidência de atitudes que importem nas transgressões previstas nos incisos I a XX, do art. 51, desta Lei.

Parágrafo único. Aos policiais militares da reserva remunerada e reformados incursos em infrações disciplinares para qual esteja prevista a pena de demissão nos termos deste artigo e do artigo 53 será aplicada a penalidade de cassação de proventos de inatividade, respeitado, no caso dos Oficiais, o disposto no art. 189 deste Estatuto.

Obs.: Parágrafo único acrescentado pelo art. 6º da Lei n. 11.356, de janeiro de 2009.

ANOTAÇÕES

CAPÍTULO III –

DA APURAÇÃO DISCIPLINAR

Art. 58 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço é obrigada a promover a sua imediata apuração mediante sindicância ou processo disciplinar.

Obs.: É feito de ofício, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto.

Art. 59 - Como medida cautelar, e a fim de que o policial militar acusado do cometimento de falta disciplinar não interfira na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, fundamentadamente, de ofício ou por provocação de encarregado de feito investigatório, requerer ao escalão competente o seu afastamento do exercício do cargo ou da função, pelo prazo de trinta dias, sem prejuízo da remuneração, devendo permanecer à disposição da Instituição para efeito da instrução da apuração da falta.

Parágrafo único. O afastamento deverá determinar a proibição temporária do uso de uniforme e arma e ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo de apuração regular da falta.

Obs.: O afastamento é aplicado como medida preventiva.



15m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Francisco Wagner Lobo Pereira.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
